

刑法
No266

R4-19

(配点: 2)

月 日

月 日

名誉に対する罪に関する次の【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち、誤っているものはどれか。

【見 解】

名誉毀損罪（刑法第230条）の保護法益は人の外部的名誉（社会的評価、社会的名誉）であり、侮辱罪（刑法第231条）の保護法益は人の主観的名誉（名誉感情）である。また、侮辱罪は、事実を摘示した場合にも成立し得る。

【記 述】

1. この【見解】からは、意識を喪失した終末期の患者に対する侮辱罪が成立しないことになる。
2. この【見解】に対しては、侮辱罪の規定が公然性を要求していることを十分に説明できないとの批判が可能である。
3. この【見解】からは、刑法第231条の「事実を摘示しなくても」という文言は、事実の摘示の有無にかかわらず侮辱罪が成立し得るという趣旨で解釈される。
4. この【見解】からは、法人に対する侮辱罪の成立を認めることが可能である。
5. この【見解】からは、名誉毀損罪が成立する場合にも、同時に侮辱罪が成立する可能性がある。

No266	名誉に対する罪		正答率
R4-19	正解	4	89%

1 正しい

【見解】は、侮辱罪（231条）の保護法益は人の主観的名誉（名誉感情）であるとする。この【見解】からは、意識を喪失した終末期の患者のように、主観的名誉（名誉感情）を持たない者に対する侮辱罪は成立しないことになる。したがって、本記述は正しい。

2 正しい

侮辱罪（231条）の要件として「公然」性が要求されているが、同罪の保護法益を人の主観的名誉（名誉感情）とすると、公然でなくても被害者と面と向かって行われれば名誉感情が害されと考えられる。よって、この【見解】に対しては、侮辱罪の規定が公然性を要求していることを十分に説明できないとの批判が可能である。したがって、本記述は正しい。

3 正しい

【見解】は、名誉毀損罪（230条）と侮辱罪（231条）の法定刑の差異は、外部的名誉と主観的名誉という保護法益の違いに求められると考える。そして、【見解】は、侮辱罪は、事実を摘示した場合にも成立し得るとする。よって、この【見解】からは、231条の「事実を摘示しなくても」という文言は、事実の摘示の有無にかかわらず侮辱罪が成立し得るという趣旨で解釈される。したがって、本記述は正しい。

4 誤っている

本記述は、この【見解】からは、法人に対する侮辱罪の成立を認めることが可能であるとしている点で、誤っている。

【見解】は、侮辱罪（231条）の保護法益は人の主観的名誉（名誉感情）であるとする。この【見解】からは、法人のように、主観的名誉（名誉感情）を持たない者に対する侮辱罪は成立しないことになる。

5 正しい

【見解】は、名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉、侮辱罪の保護法益は主観的名誉と考える。そうすると、事実を摘示することで、被害者の外部的名誉を害すると同時に主観的名誉を害することが可能と考えられる。よって、この【見解】からは、名誉毀損罪が成立する場合にも、同時に侮辱罪が成立する可能性がある。したがって、本記述は正しい。